الوجيز في القانون الاجتماعي

نظامي التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي

تأمين المعاشات - تأمين الأخطار المهنية - تأمين ضد التعطل عن العمل



الأستاذ الدكتور

شواخ محمد الأحمد

كلية الحقوق - جامعة دار العلوم

الطبعة الأولى

2026م - 1448 هـ

المكتبة الأسدية

مكة المكرمة

الوجيز في القانون الاجتماعي

نظامي التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي

تأمين المعاشات - تأمين الأخطار المهنية - تأمين التعطل عن العمل

أ.د. شواخ محمد الأحمد

الأستاذ بكلية الحقوق- جامعة دار العلوم

الطبعة الأولى

١٤٤٨هـ-٢٠٢٦ م

المكتبة الأسدية للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية


بسم الله الرحمن الرحيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾﴾

[الأَنْعَام : ٨٢]

الإهـــداء

إلـى روح والـديّ، حُبـاً ووفـاءً

مقـــــدمة:



والصّلاةُ والسلامُ على سيّدنا محمد، الذي أكّدَ ربُّنا جلّ جَلالُه أنّهُ هُو وملائكته يُصلّون عليه، وأمرَ جَماعةَ الذين آمنُوا أن يَصْنعُوا هذا الصَّنيعَ، فيُصلُّوا عَليهِ ويُسلّموا تسليماً، وبهذا يَفْعلُون الفِعْلَ الذي يَدُومُ فِعلُ اللهِ وملائكتِه إيّاه.

ينتسب كُلٍ من نظامي التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي إلى عائلة القانون الاجتماعي أو التشريع الاجتماعي، بالرغم من أن جميع القوانين تحمل الصفة الاجتماعية؛ لأنها تُنظم علاقات الأفراد في المجتمع. إلا أنّ القانون الاجتماعي أصبح مصطلحاً يُشير إلى القوانين التي شُرّعت لأسباب اجتماعية إنسانية بالدرجة الأولى، لأنها تَهدفُ إلى حماية فئةٍ مهمةٍ في المجتمع بسبب الضَعف التي تعاني منه، لهذا فإنها لا تستطيع أن تحمي نفسها بنفسها. ومن أهم القوانين التي تنتمي إلى عائلة القانون الاجتماعي كل من قانون العمل وقانوني التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، لهذا آثرت عنواناً رئيساً لهذا الكتاب «القانون الاجتماعي» لإبراز الطابع الإنساني والاجتماعي لهذه القوانين. وللتأكيد على الخصائص التي ميّزت فروع هذا القانون، والتي يعمل البعض على تجاهلها.

لا جرم من أنّ الضّمان الاجتماعي يُعدُّ أحد الدعائم التي يستند إليها المجتمع المتطور- وخاصّة عندما يستند على مبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء- ودليل على الوعي الاجتماعي والاقتصادي للجماعة، وهو من أهم وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الكرامة الإنسانية، وعامل من العوامل التي تَبثُّ الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتضمن مستقبل عائلاتهم، لذلك ينصرفون إلى أعمالهم

ويزداد إنتاجهم.

دراستنا سوف تكون في ثلاثة أبواب وفصل تمهيدي، في الفصل التمهيدي أوضحنا ماهيّة التأمينات الاجتماعية، فعرفناها وبيّنا الفارق بين التأمينات والضمان الاجتماعي، وتناولنا خصائص التأمينات الاجتماعية سواء كفكرة اجتماعية أو كنظام قانوني. كما تناولنا بإيجاز تطور نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. خصصنا الباب الأول لتحديد النطاق الشخصي لتطبيق نظام التأمينات، فحددنا الأطراف المخاطبين بأحكام هذا النظام؛ وهم العامل (المشترك)؛ الطرف المستفيد من النظام، وصاحب العمل الممول الرئيس له، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتولى إدارة العملية التأمينية. وتناولنا في الباب الثاني فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة؛ فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، وفرع التأمين ضد التعطل عن العمل. وكرّسنا الباب الثالث لدراسة نظام الضّمان الاجتماعي، مع الإشارة إلى أننا لم نعثر على أي دراسة لنظام الضّمان الاجتماعي الجديد.

يسعدني أن أقدم هذا الجهد المتواضع عَربون محبة ووفاء لكلية الحقوق بجامعة دار العلوم ولطلابها الأعزاء ولكل المهتمين بهذا الفرع المهم من فروع القانون الاجتماعي.

الله أدعو أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الرياض

٣١/ ٥/ ٢٠٢٦

أ. د/ شواخ محمد الأحمد

الفصل التمهيدي

ماهية التأمينات الاجتماعية

الفصل التمهيدي

ماهية التأمينات الاجتماعية

إنّ حاجة الإنسان إلى الأمان الاجتماعي حاجة فطرية ارتبطت بوجوده، إذ إن الإنسان يتعرض في حياته لكثير من المخاطر التي تهدده بالفقر والحاجة، كالمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من المخاطر التي تمنعه من الكسب، أو تزيد من أعباءه العائلية. إذن، حرص الإنسان منذ القدم إلى الحماية من هذه الأخطار، إلا أن الوسيلة التي واجه بها تلك الأخطار قد اختلفت من عصر إلى آخر ومن نظام اقتصادي وسياسي إلى آخر، غير أنها لم تكن تخرج عن وسيلتين: الادخار والتضامن الاجتماعي، وعندما عزّ الادخار كان التوجه إلى الآخرين طلبًا للمعونة ووصولًا للحماية المنشودة، وقد أخذت معاونة الإنسان للإنسان عبر التاريخ صوراً متنوعة إلى أن لَبِست حلة التأمين الاجتماعي الذي تكفّل فيه المجتمع بضمان العيش لأفراده(١). تحديد ماهية التأمينات الاجتماعية يتطلب منا التفرقة بينها وبين الضمان الاجتماعي، ومن ثم تعريف التأمينات الاجتماعية وبيان خصائصها. دراستنا لماهية التأمينات سوف تكون في المباحث الآتية:

- **المبحث الأول: مفهوم التأمينات الاجتماعية**
- **المبحث الثاني: خصائص التأمينات الاجتماعية**
- **المبحث الثالث: تطور نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية**

(١) حسين عبد اللطيف حمدان: الضمان الاجتماعي، أحكامه وتطبيقاته، دراسة تحليلية شاملة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٩ ص ١٣

المبحث الأول

مفهوم التأمينات الاجتماعية

بداية لا بد من الإشارة إلى حداثة نظام التأمينات الاجتماعية. إذ بدأت الإرهاصات الأولى له في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم يُبصر النور إلا في بداية القرن العشرين على أثر الأزمة الاقتصادية لعام ١٩٢٩ كما أنه لم ينتشر في دول العالم إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. لكن يمكن القول بأن حداثة نظام التأمينات الاجتماعية لا تعني أبدًا أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه قد غاب عن فكر الإنسان وسعيه قبل أن يُجسّده النظام المذكور(١). يقتضي تحديد مفهوم التأمينات الاجتماعية أن نفرق بينها وبين الضمان الاجتماعي أولًا، ومن ثم نعرّف التأمينات الاجتماعية ونبين خصائصها. لهذا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين.

- **المطلب الأول: التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي**
- **المطلب الثاني: التعريف بالتأمينات الاجتماعية**

(١) محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية، دار الجامعة الجديدة للنشر١٩٩٧، ص ٧

المطلب الأول

التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي

من أكثر ما يشغل تفكير الإنسان هو مستقبله، فالإنسان كما يقال يعيش يومه ويفكر في غده. لهذا فإن الإنسان يسعى بكل ما وسعته الطاقة لحماية نفسه من المخاطر التي قد يتعرض لها، والتي يمكن أن تهدد مستقبله(١). وحاجة الإنسان إلى الإحساس بالأمان حاجة فطرية ولدت معه منذ وجوده على هذه الأرض.

بعد أن كان الإنسان يجد الإحساس بالشعور بالأمان في نطاق العائلة والقبيلة(٢)، حيث كان جميع أفراد العائلة يعيشون في منزل واحد (الأسرة الممتدة) ويعملون في الأعمال الزراعية ورعي الحيوانات مما كان يولّد لديهم الشعور بالتضامن بين أفراد العائلة في مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها. فكانت الأسرة أو العائلة تتضامن فيما بينها لتقديم الإعانة إلى أفرادها باعتبار أن رابطة الأبوة وصلة القرابة والدم كانت من الدعائم التي قامت عليها ثقافة التضامن في العائلة ثم القبيلة(٣). إلا أن ذلك الشعور بالتضامن بين أفراد العائلة بدأ بالتراجع بعد أن تعرضت الروابط العائلية والقبلية للتفكك بسبب المدينة الصناعية(٤). حيث اضطر الشباب للهجرة من الريف إلى المدينة بحثًا عن العمل، مما أدى إلى انشطار الأسرة وظهور ما يسمى بالأسرة النووية. لهذا فقد

---

(١) عبد الباسط عبد المحسن: شرح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، دراسة تحليلية مقارنة للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، ٢٠٢٤-٢٠٢٥ دون ناشر، ص ٤

(٢) رغم أن الأمن لا يأتي إلا من الإيمان لقوله تعالى ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ ٨٢﴾ [الأَنْعَام : ٨٢].

(٣) زراره صالحي الواسعة: مرجع سابق ص ٧

(٤) أحمد حسن البرعي: المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى ١٩٨٣ دار الفكر العربي، ص ١٧

أصبح الإنسان بعد أن انفصل عن عائلته وهاجر إلى المدينة باحثًا عن العمل في الصناعة يعتمد في معيشته على الأجر الذي يتقاضاه من عمله، وبالتالي سوف يصبح مجرداً من كل سلاح يواجه به متطلبات الحياة المتزايدة عندما يجد نفسه لسبب أو آخر قد فقد أجره؛ سواء لتعرضه لحادث عمل داخل أو خارج نطاق عمله، أو تعرضه للفصل من قبل صاحب العمل أو بسبب تقدمه في العمر وفقدانه للقدرة على أداء العمل سواء بشكل كلي أو جزئي. هذه المخاطر التي يتعرض لها الإنسان سوف يترتب عليها آثار خطيرة إذا لم يكن هناك من الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهتها.(١) كذلك فشلت الوسائل التقليدية الأخرى للحماية من المخاطر، كالادخار، وجمعيات المعونة المتبادلة، والإعانات الفردية والحكومية. كما تبين قصور قواعد المسؤولية المدنية عن تحقيق الحماية الاجتماعية، لهذا كان لا بد من تلافي العيوب التي شابت الوسائل التقليدية المشار إليها آنفا، لكي تؤمن لكل فرد حداً أدنى من الأمن الاقتصادي، لهذا كانت الوسيلة المناسبة لتأمين الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي للفرد في التأمينات الاجتماعية، نظم التأمينات الاجتماعية بمعناها الحديث؛ تعكس الجهود الحثيثة التي بذلت في سبيل إيجاد وسيلة مناسبة لمواجهة المخاطر الاجتماعية.(٢)

فالتأمينات الاجتماعية؛ هي ذلك النظام الذي يسعى إلى أن يبث في نفوس العمال الشعور بالأمن والأمان، وذلك عن طريق تعويض المشتركين (المؤمن عليهم) أو أفراد أسرتهم عندما يفقدون القدرة على الكسب في حالة (بسبب) تعرضهم لأحد المخاطر المضمونة. إذن، التأمينات الاجتماعية هي حماية خاصة ضد أخطار معينة، سواء أكانت تلك الأخطار أخطاراً مهنية؛ كإصابة العمل الناشئة عن حادث العمل أو عن المرض المهني، أو أخطاراً غير مهنية؛ كالشيخوخة والعجز غير المهني والوفاة. ويعتمد هذا النظام أساساً على تحصيل

---

(١) أحمد حسن البرعي: المرجع السابق، ص ١٨

(٢) أحمد حسن البرعي: المرجع السابق، ص ٧٦ وما بعدها

الاشتراكات التي تدفع مقدماً من المشتركين كما يساهم أصحاب العمل والدولة بنصيب من هذه الاشتراكات، لتُدفع منها المزايا والتعويضات في حال وقوع الخطر المؤمن عليه.

إذن، مفهوم التأمينات الاجتماعية هو أن الأفراد – عمالًا وأصحاب عمل– يساهمون في صندوق مركزي تديره الحكومات، ثم تستخدم موارد هذا الصندوق لتوفير الدخل للأفراد عندما يصبحون غير قادرين على إعالة أنفسهم من خلال عملهم الخاص.(١) لهذا تؤدي التأمينات الاجتماعية من الناحية الاقتصادية دوراً في حماية الأفراد على أساس التضامن الجماعي، فمن جهة تُمكّن وظيفة التأمين الاجتماعي الأفراد من تغطية المخاطر الاجتماعية التي يواجهونها دون اللجوء إلى الادخار أو الاقتراض، ومن جهة أخرى فإن الطابع الموحد والإلزامي للتأمينات الاجتماعية وتمويلها عبر اقتطاعات إجبارية تتيح لها إعادة توزيع الدخل القومي.(٢)

أما بخصوص الضمان الاجتماعي؛(٣) فإنه يرتبط بجهود تبذل لمعالجة الآثار التي تترتب على حوادث مختلفة توصف بشكل عام بالأخطار الاجتماعية أو للوقاية منها(٤). إذن يسعى الضمان الاجتماعي إلى تأمين معيشة الأفراد في مستوى معين، عن طريق حمايتهم من الأخطار والأعباء الاجتماعية التي

---

(١) Larry DeWit: The Development of Social Security in America, Social Security Bulletin, Vol. ٧٠, No. ٣, ٢٠١٠

(٢) Elvire Guillaud, Michaël Zemmour, Quel soutien aux assurances sociales dans la population française? Dans Regards ٢٠٢٣/٢ N° ٦٢, pages ٢٠١ à ٢١٠https://shs.cairn.info/revue-regards-٢٠٢٣-٢-page-٢٠١?lang=fr

(٣) في اللغة يعني الضمان الاجتماعي، نظام يهدف إلى إعالة المحتاجين العاجزين عن تأمين معيشتهم لأسباب صحية أو بسبب التقاعد. معجم المعاني الجامع

(٤) محمد فاروق الباشا: التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربية السعودية، منشورات معهد الإدارة العامة في الرياض، الطبعة الثانية ١٩٩٦ ص ٦٨

تهددهم بالبؤس والحاجة[١]. لهذا فإنه يقتصر على تقديم المساعدات الاجتماعية من قبل الدولة لكفالة الحاجات الأساسية للإنسان إذا أصابه خطر معين. فمصطلح الضمان الاجتماعي ينصرف إلى مجموعة من الوسائل القانونية التي تهدف إلى تحقيق الأمان الاجتماعي.[٢] لهذا فإن التأمينات الاجتماعية تختلف عن الضمان الاجتماعي من ناحيتين.

الأولى، من حيث الغاية: فغاية التأمينات الاجتماعية ضمان حد أدنى من المعيشة يليق بكرامة الإنسان، بينما الضمان الاجتماعي يسعى إلى حماية الأفراد من الأخطار الاجتماعية التي تهددهم بالبؤس والحاجة كما أوضحنا، وذلك من خلال تأمين الحاجات الأساسية عند توفر مقتضاها.

الثانية، من حيث النطاق: حيث إن الضمان الاجتماعي أوسع نطاقًا من التأمينات الاجتماعية، فالأول؛ يقصد به جميع الخدمات والمساعدات والمزايا التي تقدم لمن أصابهم خطرًا معينًا. فيسعى الضمان الاجتماعي إلى كفالة الحاجات الأساسية للإنسان الذي أصابه خطرًا معينًا سواء عن طريق المساعدات الاجتماعية التي تحوّل من موارد الدولة مباشرة أو من موارد الجمعيات أو عن طريق التأمينات الاجتماعية، لذلك يعد الضمان الاجتماعية أوسع نطاقًا من التأمينات الاجتماعية الذي يسعى لتحقيق الأمن الاقتصادي لأفراده. لهذا فقد يستعين الضمان الاجتماعي بالتأمينات الاجتماعية لمواجهة مختلف الأخطار الاجتماعية. لهذا يمكن القول بأن التأمينات الاجتماعية هي إحدى الوسائل المتعددة التي يعتمد عليها نظام الضمان الاجتماعي[٣] لتحقيق غايته المتمثلة في

---

(١) حسين عبد اللطيف حمدان: الضمان الاجتماعي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٩ ص ٣٩

(٢) عدنان العابد، يوسف إلياس: قانون الضمان الاجتماعي، المكتبة القانونية، بغداد دون تاريخ ص ٣٥

(٣) محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص ٨٠. محمد فهيم أمين: التأمينات ⇦ =

الأمن الاجتماعي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه لمواطنيها. لذلك فإن الضمان الاجتماعي بما يسعى إليه من تحقيق الأمان الاجتماعي غاية أما التأمينات الاجتماعية وسيلة لتحقيق تلك الغاية(١)

= الاجتماعية ومكافآت نهاية الخدمة، عالم الكتب، ١٩٦٥ ص ٧ باديس كشيدة: نظام التأمينات الاجتماعية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة باتنة ١، ٢٠٢١ ص ٢٠

(١) محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص٦٦

المطلب الثاني

التعريف بالتأمينات الاجتماعية

ينطلق تعريف التأمينات الاجتماعية من عنصرين أساسيين تقوم عليهما فكرة التأمينات الاجتماعية أصلاً، وهما عنصر الخطر الاجتماعي والعنصر المادي المستخدم لمواجهة هذا الخطر. لهذا فإن تعريف التأمينات الاجتماعية يتوقف على تحديد مفهوم الخطر الاجتماعي.

❑ أولاً: تعريف الخطر الاجتماعي[١]:

مما لا شك فيه أن المخاطر التي يواجهها الإنسان كثيرة ومتنوعة، لهذا يثور سؤال عن المخاطر التي يكفلها نظام التأمينات الاجتماعية، لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال هي التي توضح لنا ما يحيط بفكرة التأمينات الاجتماعية من غموض.[٢] ذهب الفقه في تعريف الخطر الاجتماعي مذاهب عدة.

١- معيار سبب الخطر أو مصدره:

هناك من يُعرّف الخطر الاجتماعي بالنظر إلى سببه أو مصدره، ويرى أن الخطر الاجتماعي هو الخطر الناتج عن الحياة في المجتمع. فالمخاطر الاجتماعية هي تلك الوثيقة بالحياة الاجتماعية. باعتبار أن الفرد كائن اجتماعي بطبعه يعيش في مجتمع يؤثر ويتأثر به، ونتيجة لهذا الارتباط الحتمي فإن أي تطور في المجتمع سيؤثر بالضرورة على الفرد. وانطلاقًا من هذا التوجه عُرفت

---

(١) راجع: محمد حسن قاسم: التأمينات الاجتماعية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ١٩٩٧ ص ٨ وما بعدها. زرارة صالحي الواسعة: المخاطر المضمونة في قانون التأمينات الاجتماعية، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والمصري، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة منتوري- قسنطينة، ٢٠٠٧ ص ٣٧

(٢) أحمد حسن البرعي: مرجع سابق، ص٢٣

المخاطر الاجتماعية بأنها «مخاطر ذات صلة وثيقة بالحياة الاجتماعية فلا يمكن أن يتحمل نتائجها شخص بمفرده، بل الجماعة هي التي تتحمل عواقب هذه المخاطر، لا سيما أن مثل هذه المخاطر كثيراً ما تهدد النظام العام» (١)

ويدخل في هذا الاتجاه تعريف Francis Kessler بأنه «لا يمكن اعتبار جميع المخاطر الملازمة للحياة في المجتمع مخاطر اجتماعية. وإنما تصبح هذه المخاطر ذات طابع اجتماعي فقط عندما تكون محل تدخل السلطات العامة، أو عندما يُنظر إليها بوصفها مشكلة تتسم بدرجة كافية من الخطورة تستدعي التفكير في إمكانية وضع ضمانات لمواجهتها. وعلى هذا الأساس، فإن مفهوم الخطر الاجتماعي لا يتصور إلا مقترناً بفكرة تدخل الجماعة في مرحلة معينة».(٢)

يؤخذ على المعيار السابق الذي يربط بين الخطر الاجتماعي والعيش في المجتمع من شأنه أن يوسّع من فكرة الخطر الاجتماعي من ناحية ويدخل ضمن الأخطار الاجتماعية أخطاراً لا تغطيها التأمينات الاجتماعية مثل مخاطر الكوارث الطبيعية والحروب وحوادث السيارات(٣). بينما يستبعد من جهة ثانية بعض الأخطار المشمولة بالتأمينات الاجتماعية، كالأخطار الفيزيولوجية، الشيخوخة والوفاة والمرض(٤).

---

(١) علي الفيلالي: الفعل المستحق للتعويض، ص ٣٣٩ نقلًا عن حسناوي محمد : التعويض عن الضرر بين المسؤولية والتأمين. رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة الجزائر (١)٢٠٢٢-٢٠٢٣ ص ٦٤ وما بعدها

(٢) Francis Kessler, Droit de la protection sociale, Dalloz, ٢٠٠٥, p٨.

نقلًا عن حسناوي محمد: مرجع سابق، نفس الموضع

(٣) حسناوي محمد: المرجع السابق، ص ٦٣

(٤) محمد حسن قاسم: مرجع سابق، ص٩

٢- معيار آثار الخطر ونتائجه :

وفقًا لهذا المبدأ فإن الخطر الاجتماعي؛ هو الخطر الذي يؤثر في المركز الاقتصادي للفرد الذي يتعرض له سواء عن طريق الانتقاص من دخله أو انقطاعه، سواء كان ذلك لأسباب فيزيولوجية ؛ كالشيخوخة والوفاة والمرض أو لأسباب اقتصادية؛ كالبطالة أو عن طريق زيادة الأعباء دون الانتقاص من الدخل؛ كالأعباء العائلية المتزايدة. ويدخل في هذا الاتجاه تعريف أستاذنا الدكتور أحمد حسن البرعي للخطر الاجتماعي بأنه كل حدث يؤدي إلى فقد عمل أو خفض مستوى معيشة كل شخص يمارس نشاطًا مهنيًا، أيًا كانت طبيعة هذا النشاط(١).لأن الحدث الذي يؤدي إلى فقدان العمل أو انخفاض مستوى معيشة العمال والمهنيين يعني المساس بالمركز الاقتصادي للفرد (بالذمة المالية له) . وأخذ البعض على فكرة الربط بين الخطر الاجتماعي وتأثيره على العمال والمهنيين قد لا يتفق مع ما تتطلع عليه بعض الأنظمة القانونية من ضمان الحماية لكافة الأفراد. لكن الواقع أن التأمينات الاجتماعية لا تسري بطريقة إلزامية إلا على من يقومون بعمل تابع.

يؤخذ كذلك على فكرة الربط بين الخطر الاجتماعي والمساس بالذمة المالية للأفراد أن الهدف من ظهور فكرة الخطر الاجتماعي ووضع الآليات لمعالجته هو توفير حماية للأشخاص باعتبارهم أفرادًا وليس بالنظر إلى ذمتهم المالية(٢). كما أن الربط بين الخطر الاجتماعي والمساس بالمركز الاقتصادي للفرد يؤدي إلى أن وسائل مواجهة المخاطر الاجتماعية لا تقتصر على تعويض آثارها، وإنما يجب أن تتجه هذه الوسائل أولًا إلى الرقابة على هذه المخاطر، فإذا كان الهدف الذي تسعى إليه التأمينات هو حماية الإنسان، لهذا فإن هذا الهدف يمكن

---

(١) المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٣ ص ٢٥

(٢) حسناوي محمد: مرجع سابق، ص ٦٩

تحقيقه إما عن طريق الرقابة المسبقة أو عن طريق معالجة آثاره بالتعويض.[١] وهذا سوف يؤدي إلى اتساع نطاق التأمينات الاجتماعية ويفقدها ذاتيتها.

❑ ثانياً: تعريف التأمينات الاجتماعية:

إن اختلاف هذين العنصرين (الخطر الاجتماعي والوسيلة المادية لمواجهة الخطر) من دولة لأخرى كان وراء اختلاف الفقه في تعريفه للتأمينات الاجتماعية، لأن ما يعد خطراً اجتماعيا في دولة قد لا يكون كذلك في دولة أخرى، كما أن الوسيلة المستخدمة لمواجهة الخطر الاجتماعي قد تختلف من بلد إلى آخر. لهذا فإن تعريف التأمينات الاجتماعية بالاعتماد على فكرة مصدر الخطر الاجتماعي قد يؤدي إلى إدخال أخطار لا تغطيها التأمينات الاجتماعية كما أنه قد يخرج أخطار أخرى تغطيها التأمينات الاجتماعية، فأخطار الحروب وحوادث المرور تعتبر أخطاراً اجتماعية لأنها تنتج عن الحياة في المجتمع ومع ذلك لا تغطيها نظم التأمينات الاجتماعية. بينما هناك أخطار أخرى لا تنشأ عن الحياة في المجتمع، وإنما هي أخطار ذاتية تتصل بالإنسان لا بالحياة في المجتمع كخطر الشيخوخة والوفاة مثلًا التي تعد من الأخطار الأساسية التي تغطيها أنظمة التأمينات الاجتماعية.

لهذا سعى البعض إلى إدخال عنصر آخر لتعريف التأمينات الاجتماعية معتمداً على الهدف الذي تسعى إليه، لأن القاسم المشترك بين الأخطار سواء أكانت أخطاراً مهنية أو اجتماعية إنسانية لا يمكن أن يوجد في مصدر الخطر وإنما يجب البحث عنه في الأثر الذي يخلفه الخطر لمن حل به، ولا جرم بأن هذا الأثر مشترك بين جميع الأخطار؛ وهو المساس بالأمن الاقتصادي (بالذمة المالية) لمن أصابه الخطر. لهذا يعرفون التأمينات الاجتماعية على أنها «مجموعة الوسائل التي تستخدم من أجل ضمان الأمن الاقتصادي لأفراد

---

(١) محمد حسن قاسم: مرجع سابق، ٩ وما بعدها

المجتمع»(١).

لكن يؤخذ على هذا التعريف أنه يُفقد نظام التأمينات الاجتماعية ذاتيته، لأنه يشمل كل الأنظمة التي تعمل على تحقيق السياسات الاجتماعية للدولة، لهذا وصف هذا التعريف بأنه تعريفًا واسعًا، وبالتالي من شأنه أن يُفقد التأمينات الاجتماعية استقلالها وذاتيتها.(٢)

بينما اعتمد اتجاه آخر في تعريفه للتأمينات الاجتماعية على الوسائل والسياسات التي يعتمدها النظام لبلوغ ذلك الهدف، لهذا فقد عرّف التأمينات الاجتماعية على أنها «مجموعة الوسائل الوقائية والعلاجية المقررة لحماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية وتحقيق الأمن الاقتصادي لهم»(٣) ومن الواضح أن التعريف السابق يربط بين التأمينات الاجتماعية من جهة وبين الوسائل الوقائية والعلاجية لحماية الأفراد من المخاطر الاجتماعية من جهة ثانية مما يوسع من مفهوم التأمينات الاجتماعية لدرجة إمكانية إدخال إقامة المستشفيات وحماية البيئة من التلوث ضمن نظام التأمينات الاجتماعية.(٤) لهذا وصف هذا التعريف بأنه غير واقعي وغير منطقي(٥)

---

(١) أحمد حسن البرعي: الوسيط في التشريعات الاجتماعية، دار النهضة العربية، القاهرة ٢٠٠٠، ص ٤٤ وعرف الدكتور محمد فاروق الباشا التأمينات الاجتماعية بأنها تهدف إلى ضمان درجة من الأمن الاقتصادي للأشخاص الذين تحميهم . مرجع سابق، ص ٨١

(٢) مصطفى الجمال: الوسيط في التأمينات الاجتماعية، ص ١١٦

(٣) أشار إلى هذا التعريف: حسين عبد اللطيف حمدان: مرجع سابق ص ٣٠ هامش ٢

(٤) رضا محمود العبد: النظام القانوني للتأمينات والضمان الاجتماعي، الطبعة الثانية، دار الإجادة، الرياض ص ٣٩

(٥) محمد محمد أحمد سويلم: نشأة وتطور أنظمة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد ٧١، ٢٠٢٠ ص ١٣١

حاول فريق آخر التوفيق بين الاتجاهين السابقين، عن طريق الجمع في تعريف التأمينات الاجتماعية بين الهدف منها، أي السعي إلى تحقيق الأمن الاقتصادي وبين الوسائل المستعملة لتحقيق ذلك الهدف، لأن التأمينات الاجتماعية ليست هدفًا منفصلًا عن وسائله، ولا هي وسائل معزولة عن هدفها، بل هي الأثنان معًا.(١) وبناءً على ذلك فقد رأى أستاذنا الدكتور أحمد حسن البرعي بأنه يجب لتعريف التأمينات الاجتماعية الأخذ بالاعتبار أهداف التأمينات الاجتماعية ووسائلها لكن بعيداً عن المعنى الواسع الذي ذهب إليه أنصار التعريفين الأول والثاني، لذلك فقد انتهى إلى التعريف الآتي للتأمينات الاجتماعية «نظام اجتماعي قانوني يعمل على تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد في حالة تعرضهم لأحد الأخطار المهنية أو الاجتماعية الواردة في الاتفاقية الدولية رقم ١٠٢ الصادرة عن منظمة العمل الدولية(٢)، وذلك عن طريق استخدام مجموعة من الأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام والتي تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة.(٣)

---

(١) حسين عبد اللطيف حمدان: مرجع سابق، ص٣٢

(٢) اتفاقية العمل الدولية رقم ١٠٢ لعام ١٩٥٢ التي حددت الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية التي يتعين على الدول الالتزام بها في تشريعاتها الوطنية. وعددت تلك الاتفاقية تسعة مخاطر أو وقائع؛ المرض (نفقات العلاج)المرض (التعويض عن الأجر المفقود)البطالة، إصابات العمل والأمراض المهنية، الولادة، العجز، الوفاة، الأعباء العائلية. واشترطت على الدول المصدقة عليها أن تلتزم بتغطية ثلاثة مخاطر على الأقل من المخاطر التسعة التي تمت الإشارة إليهم، على أن يكون بينها واحد من المخاطر الآتية: البطالة، الشيخوخة، إصابات العمل، الأمراض المهنية، العجز، الوفاة. المادة الثانية من الاتفاقية.

(٣) أحمد حسن البرعي: المبادئ العامة في التأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٣ ص ٥٩

المبحث الثاني

خصائص نظام التأمينات الاجتماعية

يتسم نظام التأمينات الاجتماعية بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من التشريعات، فهو من ناحية يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعد من حقوق الإنسان، كما أنه نظام قانوني واجتماعي، يسعى إلى حماية أفراد أو فئات تقتضي مصلحة المجتمع حمايتهم لذلك كان لا بد أن يكون الخضوع له إلزاميًا لا يتوقف على إرادة أطرافه وإنما على توافر الشروط التي نص عليها النظام، كذلك جُعِلَتْ أحكامه من النظام العام الاجتماعي لتحقيق الهدف منه وهو حماية الأفراد الأكثر ضعفًا، ولمنع أصحاب العمل من مخالفة أحكامه إلا إذا كانت المخالفة لمصلحة العامل. كما أن الدولة هي التي تتولى إدارته والمساهمة في دعم تمويل موارده المالية.

تقيم الأدبيات في العلوم الاجتماعية علاقة مباشرة بين خصائص التأمينات الاجتماعية والقدرة الكبيرة لأنظمة الحماية الاجتماعية على الصمود سياسيًا في مواجهة الضغوط الرامية لتخفيض النفقات. فالقوة الكبرى للتأمين الاجتماعي تكمن في أنه يغذي الإحساس بالعدالة، فالفرد يحصل على ما كسبه، ويكسب ما حصل عليه. وبما أن نظام التأمين الاجتماعي الذي يعتمد على مساهمات العمال وأصحاب العمل يرسخ شعوراً بحقوق تعاقدية مكتسبة على المستوى الفردي، لهذا فقد حظيت تلك الأنظمة بشرعية عامة وواسعة . فكلما كان نظام التأمينات الاجتماعية أكثر شمولًا حظي تمويله بدعم أوسع داخل المجتمع.(١)

---

(١) Elvire Guillaud, Michaël Zemmour, Quel soutien aux assurances sociales dans la population française? Dans Regards ٢٠٢٣/٢ N° ٦٢, pages ٢٠١ à ٢١٠ https://shs.cairn.info/revue-regards-٢٠٢٣-٢-page-٢٠١?lang=fr

❑ أولاً: التأمينات الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان:

يعود استخدام مصطلح «التأمينات الاجتماعية» للدلالة على نظام قانوني إلى عام ١٩٣٥ حين صدر في الولايات المتحدة الأمريكية أول قانون ينظم الإعانات التي تقدم للعمال في حالة الشيخوخة أو البطالة. كما أن مؤتمر العمل الدولي المنعقد في فيلاديفيا في عام ١٩٤٤ اتخذ مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى نشر وتعميم قوانين التأمينات الاجتماعية. كذلك تبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا المبدأ في عام ١٩٤٨ فنص في مادته (٢٢) بأن كل شخص باعتباره عضواً في المجتمع له الحق في التأمينات الاجتماعية، بحيث يثبت له الحق في إشباع حاجاته المادية والاجتماعية والثقافية اللازمة للحفاظ على كرامته الإنسانية وتنمية قدراته الشخصية، بفضل الجهود الوطنية والتعاون الدولي مع مراعاة الموارد والنظام القائم في كل بلد».

❑ ثانياً: التأمينات الاجتماعية أداة للتنمية[١]

مما لا شك فيه أن التأمينات الاجتماعية تعد من الأدوات الفعالة التي تستخدمها الدولة لتحقيق التنمية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فتوفير الرعاية الاجتماعية للعمال، وتحقيق مستوى معيشي يليق بكرامة الإنسان، يؤدي إلى رفع المستوى الاجتماعي لكل الطبقات. وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل سوف يعمل على تجسير الهوة بين الطبقات ويحقق السلم الاجتماعي في الدولة. حيث يقوم أصحاب العمل بالمساهمة في تحمل الجزء الأكبر من أعباء التأمين مما يخلق نوع من التضامن الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل. ويحرر المشتركين وأسرهم من دواعي الخوف والقلق من الحاضر والمستقبل.

أما على الصعيد الاقتصادي، فاستقرار الأوضاع الاجتماعية للعمال سوف

---

(١) باديس كشيدة: مرجع سابق. عبد الباسط عبد المحسن: مرجع سابق، ص ٢٢ محمد عابد بن محمد عبدالله: دور تأمين البطالة في استقرار القوى العاملة. بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، جامعة النيلين، ٢٠٢٢ ص ١٥

ينعكس حتماً على التنمية الاقتصادية، فضلًا أن استثمار المدخرات التي يوفرها التأمين الاجتماعي سوف تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة لذلك عندما يشعر العمال بالأمان سوف ينعكس على الجهود التي يبذلونها في عملهم مما يؤدي إلى زيادة الانتاج وتحسن الوضع الاقتصادي في الدولة.

❐ ثالثًا: ارتباط التأمينات الاجتماعية بقانون العمل:

نشأت فكرة التأمينات الاجتماعية في أحضان قانون العمل، حيث كانت تلك الفكرة تهدف في البداية إلى مواجهة الأخطار التي يتعرض لها العمال، كما أن الالتزام بتعويض العامل المصاب يمثل أحد الالتزامات المترتبة على عقد العمل(١). لكن سرعان ما استقلت التأمينات الاجتماعية عن قانون العمل، وأصبحت تتميز بمفاهيم ونظريات خاصة بها، كما أنها لم تعد تقتصر على العمال، وإنما امتدت لتشمل كل الأفراد المعرضين للمخاطر الاقتصادية، وأصبحت من أهم وسائل تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد، وإعادة توزيع الدخل القومي بطريقة يحقق العدالة الاجتماعية.

وعلى الرغم من كل ذلك فإن الارتباط بين التأمينات الاجتماعية وقانون العمل مازال قائما على اعتبار أن كلاهما ينتمي إلى القانون الاجتماعي، كما أن التأمينات الاجتماعية كثيراً ما تستعين بمفاهيم قانون العمل، مثل استعانتها بفكرة العمل التابع لتحديد الأشخاص الذين تمتد إليهم الحماية(٢).

---

(١) نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ٤/٤/٨ تاريخ ١٣٥٦/٧/١٨ تناول مسألة التعويض عن الإصابات الناشئة عن العمل دون التعويض عن الأمراض المهنية. حيث أوجب على صاحب العمل تعويض العامل عن إصابات العمل

(٢) ثروت عبد الحميد عبد الحليم: التأمينات الاجتماعية، دون ناشر ودون تاريخ ص ٧

❑ رابعًا: التأمينات الاجتماعية نظام قانوني:

تعد التأمينات الاجتماعية نظام قانوني، لأنها لا تتقرر إلا بناءً على قانون يصدر من الجهة المكلفة بوضع التشريعات (الأنظمة) في الدولة، لهذا فقانون التأمينات الاجتماعية هو أداة لوضع التأمينات الاجتماعية موضع التنفيذ الفعلي. بناء على ذلك فإن ذلك القانون هو الذي يحدد أهداف ذلك النظام ويرسم نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص الخاضعين له، ومن حيث الأخطار المضمونة ووسائل مواجهتها، كما يحدد شروط الخضوع لأحكامه واستفادة المشتركون أو المستفيدون من المنافع والتعويضات، ويحدد موارد التمويل لهذا النظام(١).

❑ خامسًا: التأمينات الاجتماعية نظام إلزامي:

يتسم نظام التأمينات الاجتماعية بأنه مفروض من الدولة بقوة القانون، بالتالي هو نظام إلزامي، وهذه السمة الإلزامية تفرضها طبيعة الدور الذي يقوم به على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. فالتأمينات الاجتماعية كما أشرنا سابقًا تسعى إلى حماية أفراد أو فئات تقتضي مصلحة المجتمع حمايتهم، ولن يتحقق هذا الهدف لو تُرك للأطراف الحرية في الخضوع أو عدم الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية(٢).

إذن، الخضوع لنظام التأمينات لا يتوقف على إرادة العامل أو صاحب العمل وإنما على توافر الشروط التي ينص عليها القانون نفسه. واستنادًا إلى ذلك فإن قانون التأمينات الاجتماعية يشمل بأحكامه جميع المخاطبين بأحكامه من عمال وأصحاب عمل، دون أي اعتبار لإرادتهم. وأساس ذلك هو مبدأ التضامن كأساس لحياة الأفراد في الجماعة، لحماية الأفراد التي تقتضي مصلحة المجتمع حمايتهم، ولذلك لا تمارس شركات التأمين الخاصة هذا النوع من التأمين لعدم

---

(١) باديس كشيدة: التأمينات الاجتماعية في الجزائر، ص ١٨

(٢) حسين عبد اللطيف حمدان: مرجع سابق، ص٣١٧

وجود الربح[١].

❑ سادسًا: الطابع الاجتماعي (الحمائي) لنظام التأمينات الاجتماعية

طالما أن نظام التأمينات الاجتماعية يستهدف حماية أفراد أو فئات تقتضي مصلحة المجتمع حمايتهم، كما أنه يستهدف حماية النظام العام الاجتماعي والاقتصادي في الدولة[٢]، لهذا فإن قواعد هذا النظام تعد قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها إلا إذا كانت هذه القاعدة من القواعد التي تستهدف حماية المشتركين، فعندئذ يعد الاتفاق على مخالفة قواعده صحيحًا طالما أن المخالفة في مصلحة المشتركين، لذلك يعد اتفاق صاحب العمل والعامل على أن يتحمّل صاحب العمل سداد اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية فإن هذا الاتفاق يكون صحيحًا[٣] رغم أنه يخالف قواعد نظام التأمينات إلا أن تلك المخالفة لمصلحة المشترك. أما بخصوص القواعد التي تستهدف حماية النظام الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، فإن الاتفاق على مخالفتها يقع باطلًا؛ حتى ولو كان ذلك في مصلحة العامل.[٤]

بناءً على اعتبار قواعد نظام التأمينات الاجتماعية من النظام العام الاجتماعي يترتب النتائج الآتية:

١. أورد المنظم مؤيدات جزائية لضمان تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، فثمة عقوبات (غرامات) تفرض على صاحب العمل الذي لا يلتزم بأحكامه أو بأحكام اللائحة التنفيذية، بما لا يزيد على (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف

---

(١) محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص٨٢ أحمد شوقي عبد الرحمن، محمد السعيد رشدي: قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، ٢٠٠٩ بدون ناشر ص ١٩

(٢) محمد فاروق الباشا: المرجع السابق، ص ٨٢

(٣) باديس كشيدة: التأمينات الاجتماعية في الجزائر، مرجع سابق ص ١٨

(٤) السيد عيد نايل: الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الثاني، الطبعة الثانية، مكتبة الرشد، ٢٠١٤ ص ٣٣

ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذي ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة. ويعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته بغرامة وفقا لما أشرنا إليه آنفا(١).

٢. يقع باطلًا كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام إذا صدرت ممن يشملهم، إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو تُحمّل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية(٢). ويستنتج بمفهوم المخالفة أن كل اتفاق أو تسوية طالما أنه يحقق مصلحة المستفيدين من النظام أو أفراد عائلتهم يعد صحيحاً وحتى وإن كان يخالف أحكام هذا النظام.

٣. لا يمكن أن يخل وضْعُ نظام التأمينات الاجتماعية موضع التطبيق الفعلي بما اكتسبه المشتركون أو أفراد عائلاتهم من منافع نقدية للتأمينات الاجتماعية أحدثتها منشآت خاصة من قبل(٣). مما يعنى ذلك أنه يمكن للمشتركين الجمع بين هذه المنافع المستحقة من منشآت خاصة كانت قائمة قبل التطبيق الفعلي لنظام التأمينات وبين ما يقرره نظام التأمينات الاجتماعية من منافع وحقوق لهم(٤) .

٤. يُبنى على إلزامية الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية الذي نصت عليه

---

(١) المادة ٥٩ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٢) المادة ٦٣ من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ تاريخ ١٤٢١/٩/٣ لم يرد حكم مماثل في نظام التأمينات النافذ إلا أن ذلك لن يؤثر على هذا الحكم، لأن أحكام نظام التأمينات الاجتماعية من النظام العام الاجتماعي لا يمكن مخالفتها إلا إذا كانت المخالفة لمصلحة المشترك.

(٣) الفقرة الثانية من المادة ٣ من نظام التأمينات الاجتماعية رقم م/٣٣ لسنة ١٤٢١. المقصود قبل نفاذ نظام التأمينات الاجتماعية

(٤) السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص ٣٤

الفقرة (ب) من المادة (٧) من نظام التأمينات الاجتماعية، حيث نصت على منح مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات. والزمت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة (٦) من اللائحة التنفيذية كل صاحب عمل توافرت في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام أن يطلب تسجيل منشأته، على أن يقدم الطلب خلال موعد لا يتجاوز (١٠) أيام من تاريخ استكمال شروط الخضوع للنظام. كما أنه بناءً على الفقرة الخامسة من المادة (٥٩) تأمينات اجتماعية أصدر مجلس الإدارة جدولًا لتصنيف المخالفات وتحديد غرامة كل منها، ومن ضمن المخالفات الواردة بالجدول عدم تسجيل مشترك مع وجود علاقة عمل فعلية. حتى أن الفقرة (٤) من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية اعتبرت أن تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل-حسب الحال- ...هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعتبر مسجلًا اعتباراً من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة.

٥. إنّ تخلف صاحب العمل أو تأخره عن تسجيل عماله الخاضعون لنظام التأمينات لا يعفيه من دفع الاشتراكات إلى المؤسسة مع غرامات التأخير.

٦. إنّ عدم تأمين العامل نتيجة لتخلف صاحب العمل في تسجيل عماله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو في حالة تأخر صاحب العمل عن دفع الاشتراكات عنهم، فإن ذلك لا يعفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه حقوق العامل التأمينية التي يقررها النظام[١]، فالالتزام الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (٧) تأمينات والمادة (٦) من اللائحة التنفيذية يجب ألّا ينصرف إلى دفع الاشتراكات من اليوم الذي اكتملت فيه شروط تطبيق النظام، وإنما إلى نشوء الحقوق والمنافع التأمينية من اليوم الذي اكتملت فيه الشروط التي ينص عليها النظام ولوائحه التنفيذية[٢]. وتأكيداً لذلك قضت

---

(١) رضا محمود العبد: مرجع سابق، ص١٣٢

(٢) محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص ١١٢

محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها «ولما كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته المطبقة على واقعة النزاع من النظام العام فلا يجوز مخالفتها والإعراض عنها. تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر للأجر في حالة عدم إمكان التثبيت من قيمة الأجر. ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحق في الرجوع على صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل»[١] لكن يبدو أن الفقرة الثانية من المادة (٣١) تأمينات خرجت على هذا المبدأ عندما نصت بأن «لا تُستحق التعويضات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة –والتعويضات هي العناية الطبية، والبدلات اليومية للعجز المؤقت، والعائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز الكلي أو الجزئي– إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله»

٧. لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية (المستحقة للمشترك) إلا في حدود ما نصت عليه المادة (١/٥٧) من نظام التأمينات، والمادة المذكورة لم تسمح بالحجز إلا بموجب بحكم قضائي على ألّا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (٢٥٪) من التعويض، وألا يتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين على (٥٠٪) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى التي ينص عليها قانون العمل من الحجز على

---

(١) نقض مصري، الدائرة العمالية، الطعن رقم ٨٥٧٥ لسنة ٩٠ قضائية تاريخ ٢٠٢٣/١/١١

الأجور[١]. مما تجدر الإشارة إليه أن المادة (٩٦) من اللائحة التنفيذية أجازت للمشترك أو المستحقين من أفراد العائلة التنازل عن التعويضات النقدية لصالح المؤسسة. بالتالي بمفهوم المخالفة لا يجوز التنازل لغير المؤسسة عن التعويضات النقدية.

❑ سابعًا: التأمينات الاجتماعية فكرة اجتماعية:

قبل أن تكون التأمينات الاجتماعية نظام قانوني فهي فكرة اجتماعية، لهذا رأينا أن الأستاذ الدكتور أحمد حسن البرعي يعرّفها بأنها نظام قانوني اجتماعي[٢]. فمصطلح التأمينات الاجتماعية؛ يدل على أن التأمينات فكرة اجتماعية عامة ونظام قانوني، لهذا فإن تلك الفكرة الاجتماعية كانت راسخة في الأذهان منذ زمن بعيد، يرجع إلى المجتمعات البدائية الأولى. وتتجلى تلك الفكرة الاجتماعية في التضامن من أجل مواجهة الأخطار؛ أي على أساس من التكافل الاجتماعي[٣]، وعلماء الاجتماع مختلفون فيما بينهم في الأساس الذي قامت عليه تلك الفكرة الاجتماعية، فهناك من يعيدها إلى صلة الدم (الأسرة) والبعض الآخر يعيدها إلى العقيدة الدينية، وهناك من يعيدها إلى حاجة الإنسان البدائي إلى التضامن مع أقرانه من أجل دفع المخاطر التي تواجههم (القبيلة) إذن، من الواضح أن فكرة التضامن المتبادل بين أفراد المجتمع وإيمان الأفراد بمسؤوليتهم بعضهم عن البعض، من أجل دفع المخاطر كانت معروفة منذ الجماعات البدائية[٤]. بناءً على ذلك فإن الأفراد الذين يقع عليهم عبء التأمين لا يكونون

---

(١) السيد عيد نايل: مرجع سابق، ص٣٣ رضا العبد: مرجع سابق، ص٨٢

(٢) عَنْوَنَ أستاذي الفاضل الدكتور محمد فاروق الباشا كتابه الصادر عن معهد الإدارة العامة بالتأمينات الاجتماعية ونظامها. بالتالي فالتأمينات الاجتماعية فكرة اجتماعية قبل أن تصبح نظامًا قانونيًا.

(٣) حسين عبد اللطيف حمدان: مرجع سابق، ص٣١٦

(٤) أستاذنا الفاضل أحمد حسن البرعي: المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية
⇦ =

بالضرورة هم المستفيدين منه، بل هم القادرين على المساهمة في تمويله، وخاصة أن الفئات المحتاجة للتأمينات الاجتماعية هي أقل الفئات قدرة على دفع نفقاته، لهذا نرى بأن المنظم يفرض على أصحاب العمل مشاركة العمال في تحمل عبء التأمينات، كما هو الحال في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة والتعطل عن العمل أو يحملهم هذا العبء بمفردهم، كما هو الحال في التأمين على المخاطر المهنية.

❑ ثامنًا: تتولى الدولة إدارة نظام التأمينات الاجتماعية:

من خصائص التأمينات الاجتماعية أن المنظم أناط إدارته وتطبيق أحكامه بمؤسسة واحدة تسمى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون أن يسمح بإدارته من قبل الشركات الخاصة. ومما لا شك فيه أن مثل تلك الإدارة تسهل العمل، وتقتصد في النفقات، وتبسط الإجراءات أمام العمال وأصحاب العمل عندما يتعاملون مع المؤسسة(١).

وهذه المؤسسة تعد شخصية اعتبارية عامة لا تسعى في نشاطها إلى الربح، وإنما تُسَخِّر جميع مواردها لتأمين المشتركين من الأخطار المضمونة التي تصيبهم أو تلحق بهم. ولا ينال من الأحكام السابقة أن قرر قانون التأمينات الاجتماعية مشاركة ممثلين عن العمال وعن أصحاب العمل في مجلس إدارة المؤسسة.(٢)

= ⇦
وتطبيقاتها في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٣ ص ٦ وما بعدها. عبد اللطيف محمود آل محمود: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٩٩٤ ص ٨٣ نقلًا عن حسين عبد اللطيف حمدان: المرجع السابق، ص ٣١٦ هامش ١

(١) حسين عبد اللطيف حمدان: مرجع سابق، ص٣٢٤ . راجع المادة ٩ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٢) محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص ٨٢. انظر المادة ١٠ من نظام التأمينات
= ⇦

❐ تاسعًا: تسهم الدولة في تمويل نظام التأمينات الاجتماعية:

لا تقتصر موارد المؤسسة المالية على الاشتراكات التي يدفعها العمال وأصحاب العمل، وإنما يضاف إليها ما تسهم به الدولة من إعانة في تمويل المؤسسة عن طريق رصد مبالغ مالية في ميزانيتها السنوية، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (١٧) من نظام التأمينات الاجتماعية رقم م/٣٣ تاريخ ١٤٢١هـ كما أنه إذا أظهرت الدراسة الاكتوارية المفصلة للحالة المالية للمؤسسة عجزا فعليًا فتلتزم الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بسد العجز الفعلي في حال عدم توفر أي أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية.(١)

ويعود اشتراك الدولة مع أصحاب العمل في المساهمة بتمويل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى طبيعة الوظيفة – اجتماعية عامة – التي ينهض بها نظام التأمينات الاجتماعية، وإلى اعتبارات التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه، خاصة أن الفئات المستفيدة من التأمينات الاجتماعية غير قادرة على تحمل نفقاته.(٢)

= ☜

الاجتماعية.

(١) الفقرة الثانية من المادة ١٣ من نظام التأمينات الاجتماعية

(٢) حسين عبد اللطيف حمدان: مرجع سابق، ص٣٢٥

المبحث الثالث

تطور نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

بصدور أول نظام للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٢) تاريخ ١٣٨٩/٩/٦ هـ بدأت مرحلة جديدة، حتى بدأ الفقه يميز قبل صدور المرسوم المذكور أعلاه وبعد صدوره[١]، مع الإشارة إلى أن المرسوم المذكور قد ملأ فراغاً تشريعياً واضحاً في مجاله، وجاء مسايراً لحضارة العصر، وملبياً لانطلاقة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى الميادين[٢]. دراستنا لتطور نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ستكون في المطالب الآتية:

- **المطلب الأول: مرحلة ما قبل صدور نظام التأمينات في عام ١٣٨٩**
- **المبحث الثاني: مرحلة ما بعد صدور نظام التأمينات في عام ١٣٨٩**

---

(١) محمد محمد أحمد سويلم: مرجع سابق، ص ١٥٥ رضا محمود العبد: مرجع سابق، ص ٦٥

(٢) محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص ١٠٥

المطلب الأول

مرحلة ما قبل صدور نظام التأمينات الاجتماعية في ١٣٨٩ هـ

تميزت تلك المرحلة بوجود تدابير تأمينية خاصة في بعض القطاعات؛ منها نظام التعويضات لعمال المقاولين، ومشروع التقاعد الخاص بموظفي بترومين، وآخر لعمال شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو)[١] ويعد أول ظهور لفكرة التعويض عن مخاطر العمل قد تحقق بصدور نظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية بموجب المرسوم الملكي رقم ٤/٤/٨ تاريخ ١٣٥٦/٧/١٨هـ ويلحظ أن المرسوم السابق تناول مسألة التعويض عن الإصابات الناشئة عن العمل دون التعويض عن الأمراض المهنية. ومما تجدر الإشارة إليه أن المرسوم السابق أوجب على صاحب العمل تعويض العامل عن إصابات العمل، وبالتالي لم يكن هناك مؤسسة حكومية تتولى تقدير التعويض ودفعه لمستحقه.

ومن ثم صدر أول نظام للعمل في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (٥٣٢٣) تاريخ ١٣٦١/٤/١٣ هـ ويلحظ أن نظام العمل لم يتعرض بالإلغاء أو التعديل لنظام تعويض عمال المشاريع الصناعية والفنية المشار إليه آنفًا. لهذا، فقد بقي مطبقًا على عمال المشاريع الصناعية والفنية فقط. واستمر العمل بالنظامين السابقين إلى أن حل محلهما نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ تاريخ ١٣٨٩ هـ الذي لم ينظم تعويض العمال عما يلحقهم من إصابات أثناء العمل. إذن، بناء على ما تقدم نستنتج بأن

---

(١) محمد فاروق الباشا: المرجع السابق ص ١٠٥

التأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة لم تكن تغطي كافة العمال، كما أنها لم تشمل كافة المخاطر المهنية التي يتعرض لها العمال مما استدعى ضرورة صدور نظام مستقل للتأمينات الاجتماعية.(١)

(١) محمد محمد أحمد سويلم: مرجع سابق، ص ١٥٦

المطلب الثاني

مرحلة ما بعد صدور نظام التأمينات الاجتماعية في ١٣٨٩هـ

بصدور نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٢) تاريخ ١٣٨٩/٩/٦هـ يمكن القول بأن مرحلة جديدة قد بدأت، حيث خضع لأحكام النظام المشار إليه أعلاه وعلى قدم المساواة جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم. واستمر العمل بذلك منذ أن وضع النظام موضع التطبيق الفعلي في عام (١٣٩٣) ه ولغاية صدور المرسوم الملكي رقم (٤٣) تاريخ ١٤٠٧/٧/١٠هـ[١] حيث اقتصر بعد ذلك تطبيق تأمين فرع المعاشات على العمال السعوديين فقط، ومن ثم أعيدت الاقساط المدفوعة من قبل العمال غير السعوديين. ويلحظ أن نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه أعلاه قد اتسم بسمتين رئيستين:

الأولى: سنداً للمادة الرابعة من النظام المذكور يخضع وبصورة إلزامية لنظام التأمينات الاجتماعية جميع العمال، دون تمييز في الجنسية[٢] أو الجنس أو السن، الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر، مهما كانت مدة العقد أو طبيعته، أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجرة المدفوعة أو نوعها، بشرط أن يكون أداء خدماتهم بصورة رئيسية داخل المملكة العربية السعودية. إذن، لقد قصر المنظم نطاق تطبيق النظام على العمال الذين يعملون

---

(١) محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص١٠٥

(٢) بعد صدور المرسوم رقم ٤٣ لسنة ١٤٠٧ هـ فقد توقف تطبيق فرع المعاشات على العمال غير السعوديين واستمر تطبيق فرع الأخطار المهنية على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية.

بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لقاء أجر (العمل التابع المأجور)، مما يعني استثناء موظفو الدولة وأفراد القوات المسلحة والشرطة لوجود أنظمة خاصة للمعاشات يستفيدون منها.

الثانية: لم يطبق نظام التأمينات الاجتماعية دفعة واحدة على جميع العمال وأصحاب العمل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وإنما التزم مبدأ التدرج.

١. **التدرج الموضوعي:** اقتصر نظام التأمينات الاجتماعية السالف الذكر على فرعين من فروع التأمينات الاجتماعية[١] وهما:

١. فرع الأخطار المهنية (إصابات العمل والأمراض المهنية)
٢. فرع المعاشات (الشيخوخة والعجز غير المهني والوفاة).

لقد وضع الفرع الثاني موضع التطبيق الفعلي اعتباراً من أول محرم ١٣٩٣ هـ وبعد عشر سنوات تقريباً في ١٤/١١/ ١٤١١ هـ وضع الفرع الثاني موضع التطبيق الفعلي، والسبب في ذلك هو العمل على تأمين جهات العلاج التي لا بد من وجودها.

٢. **التدرج العددي:** أشرنا آنفاً أن نظام التأمينات الاجتماعية لم يوضع موضع التطبيق الفعلي دفعة واحدة، وإنما تم التدرج في تطبيقه استناداً لمعيار عدد العمال لدى صاحب العمل، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من أن التطبيق الفعلي لفروع التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحل تحدد بقرار من وزير العمل، بناًء على اقتراحات من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.[٢] لهذا بموجب القرار الوزاري رقم (١/تأمينات) تاريخ ١٣٩٢/٩/١١ هـ وعملاً بهذا القرار فقد شمل التطبيق المنشآت الخاصة

---

(١) الفقرة الأولى من المادة الأولى من نظام التأمينات الاجتماعية ١٣٨٩ هـ

(٢) لمعرفة مراحل التدرج العددي في تطبيق نظام التأمينات راجع كتاب أستاذنا الدكتور محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص ١٥٥ وما بعدها

لأصحاب العمل الذين يبلغ عدد عمالهم مئة عامل فأكثر. وفي قرار لاحق رقم (٤/ تأمينات) تاريخ ١٣٩٣/١/٢٤ه شمل التطبيق جميع المنشآت التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر. ثم تلاه القرار (١٣/تأمينات) تاريخ ١٣٩٤/١٠/٢٠هـ الذي شمل من يستخدم عشرين عاملًا فأكثر. بعد ذلك صدر بتاريخ ١٤١١/١١/١٤ هـ القرار الوزاري رقم (١٠٥/ تأمينات) وبموجبه يطبق نظام التأمينات بفرعيه (المعاشات والأخطار المهنية) على المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر(١).

أما نظام التأمينات الاجتماعية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٣ تاريخ ١٤٢١/٩/٣ هـ وبمقتضى المادة الأولى منه تضمن على فرعين للتأمينات، الأول: فرع الأخطار المهنية، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل. والثاني: فرع المعاشات؛ ويكفل تقديم المعاشات أو التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة والوفاة. علما أن الفقرة الثانية من المادة الأولى نصت على أن «يجوز أن توسع فروع التأمينات التي يكفلها النظام لتقديم أنواع أخرى من التعويضات حسب الطرق النظامية» وتنفيذًا لذلك فقد صدر المرسوم الملكي رقم م/١٨ تاريخ ١٤٣٥/٣/١٢ه المتضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وحل محل نظام التأمينات الاجتماعية السابق نظام جديد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٢٧٣ تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ هـ وبموجب المادة الثالثة تضمن ثلاثة فروع للتأمينات:

١- فرع المعاشات
٢- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية
٣- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل



(١) راجع محمد فاروق الباشا: مرجع سابق، ص ١٦٠

الباب الأول

نطاق التطبيق الشخصي

لنظام التأمينات الاجتماعية

الباب الأول

نطاق التطبيق الشخصي لنظام التأمينات الاجتماعية

نقصد بنطاق التطبيق الشخصي لنظام التأمينات الاجتماعية؛ الأشخاص الذي تسري عليهم أحكام ذلك النظام سواء لوضعهم القانوني، كأصحاب العمل. أو لطبيعة العلاقة القانونية التي تربطهم بصاحب العمل؛ كالعمال. يلحظ أن نظام التأمينات الاجتماعية لم يحدد في صدر مواده الأشخاص الذي يخضعون لأحكامه، وإنما حدد الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه. فالمادة السادسة من نظام التأمينات الاجتماعية عددت الفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمينات إلا أنها في ذات الوقت فوّضت مجلس الإدارة (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) بإخضاع الفئات المستثناة لأحكام فروع التأمينات بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقًا لأحكام اللائحة .

إذا كان نظام التأمينات لم يحدد الفئات الخاضعة لأحكامه، وإنما حدد الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه. إلا أنه مع ذلك حدد الفئات التي تخضع لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية، فنص في المادة (١٤) على الفئات الخاضعة لفرع المعاشات. وفي المادة (٢٨) على الفئات الخاضعة لفرع الأخطار المهنية، وفي المادة (٤٣) للفئات الخاضعة لفرع التأمين ضد التعطل عن العمل.

إذن، يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية كل من العامل والموظف (الطرف المستفيد) وصاحب العمل (الطرف الممول) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف يتولى تنفيذ وتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.

سوف ندرس هذا الباب في فصول ثلاثة:

- **الفصل الأول: العامل**
- **الفصل الثاني: صاحب العمل**
- **الفصل الثالث: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية**

الفصل الأول

العامل

الفصل الأول:

العامل ،الطرف المستفيد من التأمينات الاجتماعية

❐ تمهيد وتقسيم:

اعتمد نظام التأمينات الاجتماعية على عقد العمل كمعيار يستند عليه في تحديد الأشخاص الذين يشملهم بالحماية، لهذا بدت فكرة الحماية الاجتماعية وكأنها أثر من أثار عقد العمل مع الإشارة إلى أن فكرة التأمينات الاجتماعية نشأت بالأساس لحماية عمال الصناعة، نتيجة الآثار السلبية لقيام الثورة الصناعية، التي يؤرخ لها منذ منتصف القرن الثامن عشر ١٧٥٠ م[١] . لهذا كان من المنطقي أن يتم الاعتماد على عقد العمل لتحديد الأشخاص التي تشملهم رعايته[٢].

لهذا، عرّفت المادة الأولى من نظام التأمينات الاجتماعية العامل: بأنه كلّ شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. وأوردت اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية هذا التعريف.

- **المبحث الأول: شروط خضوع العامل لنظام التأمينات الاجتماعية**
- **المبحث الثاني: الفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية**

---

(١) حمدي باشا عمر: القضاء الاجتماعي، دار هومه، ٢٠١٣ ص ١٧٥ أحمد حسن البرعي: الثورة الصناعية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، القاهرة، دار الفكر العربي، دون تاريخ نشر

(٢) أحمد حسن البرعي: المبادئ العامة في التأمينات الاجتماعية، مرجع سابق، ص ٢٥٨

المبحث الأول:

شروط خضوع العامل لنظام التأمينات الاجتماعية

نستنتج من تعريف العامل الوارد في المادة الأولى من قانون التأمينات، ومن نص المادة (١٤) من نظام التأمينات الذي أكد على أن «يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ-.... ب- جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة» ومن المادة (٢٨) من نظام التأمينات الاجتماعية التي نصت على أن «يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الفئات الآتية: أ-.... ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.

إذن، أن الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية يتطلب أن يقوم العامل بعمل تابع وذلك بموجب عقد عمل؛ مع الإشارة إلى ما نصت عليه المادة السادسة من استثناء بعض من يقوم بعمل تابع من أحكام نظام التأمينات الاجتماعية. لهذا، فإن شروط خضوع العامل لنظام التأمينات الاجتماعية هي كالآتي:

١- أن يقوم العامل بعمل تابع بموجب عقد عمل:

يجب أن يكون ارتباط العامل بصاحب العمل بموجب عقد عمل، وعرّفت المادة (٥٠) من نظام العمل عقد العمل بأنه «عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد بموجبه الأخير أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر».

إذن، حتى نكون بصدد عقد عمل يجب أن تتوافر العناصر الثلاثة لعقد العمل. وهي العمل، محل التزام العامل، وعقد العمل يرد على كل أنواع العمل، سواء كان عملاً يدوياً أو فكرياً أو قانونياً، وسواء كان العمل في الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو الخدمة، بشرط واحد أن يكون العمل مشروعاً، بمعنى ألّا

يخالف النظام العام والآداب العامة. ويشترط أن يؤدي العامل عمله تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل، وهو ما يسمى بعلاقة التبعية، لهذا يُعد العامل تابعًا لصاحب العمل، ولهذا سُمي عمله بالعمل التابع تمييزاً له عن العمل المستقل. ويشترط أن يتقاضى العامل مقابل عمله أجراً مهما كان نوعه، نقداً أو عيناً، ومهما كانت طريقة تحديده، بالزمن، كالشهر واليوم والساعة، أو بالإنتاج أو القطعة أو غير ذلك.

إذن، مناط خضوع العامل لنظام التأمينات الاجتماعية ارتباطه بصاحب عمل بموجب عقد عمل سواء كان العقد من العقود محددة المدة أو غير محدد المدة أو مبرم للقيام بعمل معين، ويخضع لنظام التأمينات العامل الذي يقوم بعمل مؤقت سواء كان العمل عرضيًّا، لا يدخل في النشاط المعتاد لصاحب العمل ولا تزيد مدته على (٩٠) يومًا، أو عملًا مؤقتًا يدخل في نشاط المعتاد لصاحب العمل لكن مدته لا تزيد على (٩٠) يومًا، أو كان عملا موسميًا[١]. لهذا لا يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية من يرتبط بصاحب العمل بموجب عقد التأهيل والتدريب . كذلك لا يسري نظام التأمينات بصورة إلزامية على من يقوم بعمل مستقل، كالمحامي عندما يعمل في مكتبه والطبيب عندما يعمل في عيادته والتاجر عندما يعمل في متجره.

من الجدير بالإشارة إلى أن المنظم لم يشترط سنًا معينة للعامل، لهذا فإن الأحداث الذين سمح لهم نظام العمل بمزاولة العمل (كل من أتمّ الخامسة عشر من العمر)[٢] يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية. كما أن المنظم لم يشترط أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، لهذا لا يشترط أن يكون

---

(١) السيد عيد نايل: الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الكتاب الثاني، الطبعة الثانية، ٢٠١٤ مكتبة الرشد ص ١٠٧

(٢) راجع المادة ١٦٢ من نظام العمل السعودي. كتابنا الوجيز في نظام العمل السعودي، الطبعة الرابعة، مكتبة الأسدية، مكة المكرمة، ٢٠٢٥ ص ٢١٦ وما بعدها